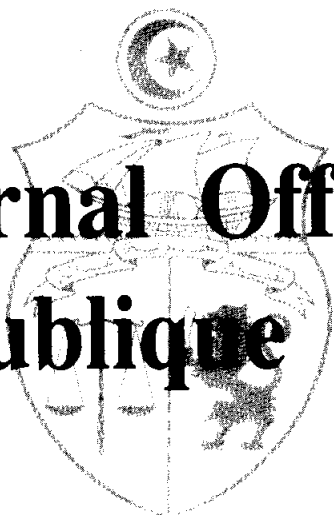


Journal Officiel de la République Tunisienne



traduction française

Vendredi 4 rabia II 1410 – 3 novembre 1989

132^e année

N° 73

Sommaire

VIENT DE PARAÎTRE
CODE
DE LA NATIONALITÉ
TUNISIENNE
1989

Lois

Loi n° 89-88 du 3 novembre 1989 portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1989 1717

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Arrêtés du Premier ministre du 18 octobre 1989 portant délégation de signature 1725

Ministère de la Justice

Arrêtés du ministre de la justice du 24 octobre 1989 relatifs à l'immatriculation foncière obligatoire 1725

Arrêté du ministre de la justice du 28 octobre 1989 portant délégation de signature 1726

Mutation d'huissiers-notaires 1726

Mutation de notaires 1726

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 89-1645 du 10 octobre 1989 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement du Royaume d'Espagne relatif aux transports routiers internationaux 1727

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie

Situation générale décadaire de la banque centrale de Tunisie 1729

Loi n° 89-88 du 3 novembre 1989, portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1989 (1).

Au nom du peuple
La chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE Dispositions de la loi de finances

Chapitre premier Dispositions générales

Article premier. — Sont modifiés les articles 1, 2, 4, 6, 11, 13, 15 et 20 de la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989 comme suit :

Article premier (nouveau). — Est et demeure autorisée pour la gestion 1989 la perception au profit du Budget Général de l'Etat les divers impôts, taxes, redevances, contributions, et revenus divers ainsi que la mobilisation des ressources d'emprunts intérieures et extérieures d'un montant total de 3.362.000.000 dinars répartis comme suit :

— Recettes courantes	2.561.000.000 dinars
— Recettes en capital	801.000.000 dinars
(à l'exception de la contribution du titre I)	

Total	3.362.000.000 dinars
-------	----------------------

Art. 2 (nouveau). — Le montant maximum des crédits afférents aux dépenses du Budget Général de l'Etat est fixé pour l'année 1989 à 3.362.000.000 dinars répartis comme suit :

— Dépenses courantes	2.137.000.000 dinars
(à l'exception de la contribution au titre II)	
— Dépenses d'équipement	1.225.000.000 dinars

Total	3.362.000.000 dinars
-------	----------------------

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 31 octobre 1989.

Art. 4. (nouveau). — Est et demeure autorisée pour la gestion 1989 la perception au profit du Budget Général de l'Etat les divers impôts, taxes, redevances, contributions et revenus fixés au tableau «A» annexé à la présente loi d'un montant total de 2.561.000.000 dinars.

Art. 6. — (nouveau). — Le montant maximum des crédits afférents aux dépenses courantes de l'Etat pour l'année 1989 est fixé à 2.561.000.000 dinars.

Ces crédits sont répartis par partie et chapitre conformément au tableau «C» annexé à la deuxième partie de la présente loi.

Art. 11. (nouveau). — Les recettes en capital de l'Etat pour la gestion 1989 sont estimées à 1.225.000.000 dinars.

Ces recettes sont réparties conformément au tableau «H» annexé à la deuxième partie de la présente loi.

Art. 13. (nouveau). — Le montant maximum des crédits d'engagement et de paiement afférents aux dépenses en capital du Budget de l'Etat pour la gestion 1989 est fixé comme suit :

— Crédits d'engagement	1.287.000.000 dinars
— Crédits de paiement	1.225.000.000 dinars

Ces crédits sont répartis par partie et par chapitre conformément au tableau «J» annexé à la deuxième partie de la présente loi.

Art. 15. (nouveau). — Le ministre du plan et des finances est autorisé à émettre au titre de l'année 1989 des emprunts sous forme de bons d'équipement, de bons de trésor et un emprunt public dans la limite de 392 millions de dinars.

L'emprunt public est exonéré de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières.

Les conditions et les modalités d'émission de ces emprunts sont fixées par arrêté du ministère du plan et des finances.

Art. 20 (nouveau). — Le montant des recettes et des dépenses des fonds spéciaux du trésor pour la gestion 1989 est fixé à 659.620.000 dinars et ce conformément à la répartition indiquée au tableau «L» annexé à la deuxième partie de la présente loi.

CHAPITRE II

Dispositions fiscales droit de consommation

Art. 2. — Les taux des droits de consommation repris au tableau annexé à la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant réfonte de la réglementation relative aux droits de consommation sont modifiés pour les produits ci-après comme suit :

N.T.	Désignation des produits	Taux DC en %
Ex 03-02	Saumons et hareng séchés, salés ou en saumure, même cuits avant ou pendant le fumage.	160
EX 05-07	Plumes de parure.	25
EX 05-09	Ivoire, poudre et déchets d'ivoire.	100
EX 08-01	Ananas, bananes, mangues, mangoustes, avocats, gayaves, noix de coco, noix du Brésil, noix de cajoux, frais ou secs avec ou sans coque.	35
EX 08-05	— Pistaches	25
	— Fruits à coques, frais ou secs, mêmes sans leurs coques ou décortiqués à l'exclusion des amandes.	60
EX 16-04	Caviar, succédanés de caviar et boutargue.	160
EX 20-02	Légumes et plantes potagères préparés ou conservés à l'eau de vie à l'alcool ainsi que les champignons et truffes préparés sans vinaigre ou acide acétique.	135

N.T.	Désignation des produits	Taux DC en %
EX 20-06	— Ananas et mangues préparés ou conservés.	135
EX 20-07	Jus d'ananas.	135
EX 25-15	— Marbres blanc (veinés ou non), blancs grisâtres ou roses provenant de tous les pays.	100
EX 36-05	Artifices pour divertissements.	220
EX 62-01	Couvertures chauffantes électriques.	35
69-13	Statuettes, objets de fantaisie, d'ameublement, d'ornementation ou de parure.	60
EX 71-01	Perles fines brutes ou travaillées, non serties, ni montées même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties à l'exclusion de celles pour usage industriel.	190
EX 71-02	Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes, taillées, ou autrement travaillées, non serties ni montées même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties : — Diamants autres qu'à usage industriel. — Autres pierres gemmes à l'exclusion des diamants industriels.	220 35

Institution d'une contribution pour la caisse générale de compensation

Art. 3. — Est instituée au titre de l'année 1989 une contribution au profit de la caisse générale de compensation.

Sont soumises à cette contribution :

a) Les personnes physiques et morales exerçant une activité industrielle, commerciale ou une profession non commerciale y compris les entreprises bénéficiant des avantages fiscaux à l'exception :

— Des entreprises soumises à des régimes fiscaux approuvés par des lois qui leur sont propres.

— Des entreprises exonérées de l'impôt sur les bénéfices conformément au droit commun.

— Des entreprises résidentes en Tunisie conformément à la législation de change en vigueur.

b) Les personnes physiques résidentes et de nationalité tunisienne quel que soit leur employeur et touchant des traitements, des salaires ou des primes supérieurs ou égaux à trois cent cinquante (350) dinars.

Art. 4. — La contribution au profit de la caisse générale de compensation a pour assiette :

a) le chiffre d'affaires brut réalisé durant l'année 1988 pour les entreprises hôtelières non soumises au régime forfaitaire.

b) le chiffre d'affaires brut réalisé durant l'année 1988 pour les autres entreprises commerciales et industrielles à l'exception des entreprises bénéficiant d'un régime spécial en matière de droit d'exercice ou de paiement de l'impôt selon un régime forfaitaire.

c) le droit d'exercice devant être payé au titre de l'année 1988 pour les entreprises bénéficiant d'un régime spécial de droit d'exercice et ce à l'exception des entreprises hôtelières.

d) l'impôt forfaitaire au titre de l'année 1988 en matière de bénéfices industriels et commerciaux concernant les entreprises soumises au régime forfaitaire.

e) les recettes globales réalisées au titre de l'année 1988 pour les personnes physiques et similaires exerçant une profession non commerciale.

f) les montants perçus au titre du mois de novembre 1989 pour les personnes indiquées au paragraphe «b» de l'article trois ci-dessus.

Les montants perçus sont constitués par les traitements, les salaires de base, les primes y compris les primes accordées mensuellement, les avantages en nature et primes en remplacement de ces avantages, et ce après déduction des contributions à la retraite et à la prévoyance sociale, des impôts et autres retenues à l'exception de celles relatives au remboursement des avances et des prêts.

Art. 5. — Le montant de cette contribution est fixé comme suit :

a) 2,2% du chiffre d'affaires pour les entreprises hôtelières non soumises au régime forfaitaire.

b) 0,5% du chiffre d'affaires pour les entreprises indiquées au paragraphe «b» de l'article 4 ci-dessus.

c) 50% du droit d'exercice dans le cadre du régime spécial pour les entreprises indiquées au paragraphe «c» de l'article 4 ci-dessus.

d) 30% de l'impôt forfaitaire pour l'année 1988 en matière d'impôts industriels et commerciaux avec un minimum de perception égal à 10 dinars et un maximum de 30 dinars pour les entreprises soumises au régime forfaitaire.

e) 0,5% des recettes globales avec un minimum de perception égal à 100 dinars pour les personnes physiques et similaires exerçant une profession non commerciale.

f) 1/30 des revenus mensuels concernant les personnes indiquées au paragraphe «b» de l'article 3 ci-dessus.

Art. 6. — La dite contribution est déduite des traitements, salaires, et primes payés durant le mois de novembre 1989. elle est payée par les employeurs ou les assujettis dans les mêmes conditions suivies en matière de contribution personnelle d'Etat.

Pour les autres assujettis, la contribution sus-visée est payée en deux parts égales au moyen de la déclaration de droit d'exercice, la première durant le mois de novembre 1989 et la seconde durant le mois de décembre de la même année.

Art. 7. — La contribution au profit de la caisse générale de compensation n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, de l'impôt sur les traitements et salaires et de la contribution personnelle d'Etat.

Les règles et procédures se rapportant à ces impôts s'appliquent à ladite contribution.

CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Octroi d'un prêt de trésor
à la caisse générale de compensation

Art. 8. — Est accordé au profit de la caisse générale de compensation et durant l'année 1989 un prêt de trésor de vingt millions de dinars sans intérêts remboursable sur dix ans et avec une durée de grâce de cinq ans.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 novembre 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

DEUXIEME PARTIE
TABLEAU "A" RECETTES ORDINAIRES
GESTION 1989

NUMEROS DES ARTICLES	DESIGNATION DES RECETTES	EVALUATIONS DE L'ANNEE 1989
21-02	CHAPITRE PREMIER : Impôts directs	
	(Sans modification)	343.400.000
	CHAPITRE II : Impôts indirects	1.496.600.000
	Section 1. Droit sur les produits et les transports	286.500.000
	Droit de consommation sur autres produits divers	37.100.000
	CHAPITRE III : Taxes	
	(Sans modification)	86.000.000
	CHAPITRE IV : Revenus du domaine et des services payants de l'Etat	
	(Sans modification)	39.000.000
	CHAPITRE V : Revenus des participations financières et bénéfices des entreprises publiques	
	(Sans modification)	495.000.000
	CHAPITRE VI : Produits divers	
	(Sans modification)	101.000.000
	TOTAL DES RECETTES FISCALES	1.926.000.000
	TOTAL DES RECETTES NON FISCALES (sans modification)	635.000.000
	TOTAL TITRE I RECETTES ORDINAIRES	2.561.000.000

GESTION
Dépenses ordinaires
TABLEAU

Désignation des chapitres	1 ^{re} Partie pouvoirs publics			2 ^{me} Partie intérêt de la dette			Services votés
	Services votés	Mesures nouvelles	Total	Services votés	Mesures nouvelles	Total	
	Dinars	Dinars	Dinars	Dinars	Dinars	Dinars	
1 — Chambre des députés.....							
2 — Présidence de la République							
3 — Premier ministre							
4 — Ministère de la justice							
5 — Ministère des affaires étrangères							
6 — Ministère de la défense nationale							
7 — Ministère de l'intérieur.....							
8 — Ministère du plan et des finances : Plan.....							
9 — Ministère du plan et des finances : Finances							
10 — Ministère de l'économie nationale : Ind. et commerce.....							
11 — Ministère de l'économie nationale : Mines et énergie							
12 — Ministère de l'équipement et de l'habitat							
13 — Ministère du transport							
14 — Ministère du tourisme et de l'artisanat							
15 — Ministère de la culture et de l'information : Culture.....							
16 — Ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique : Education nationale.....							
17 — Ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique : Enseignement supérieur							
18 — Ministère de la santé publique							
19 — Ministère de l'agriculture.....							
20 — Ministère des communications : Section I : Télédiffusion							
21 — Ministère des affaires sociales							
22 — Ministère de la culture et de l'information : Information.....							
23 — Ministère de la jeunesse et de l'enfance							
24 — Dépenses imprévues.....							
Total.....							

Le reste sans modification.

1989

de l'Etat

« C »

3 ^{ème} Partie moyens des services		4 ^{ème} Partie interventions publiques			5 ^{ème} Partie dépenses diverses et imprévues			Total		
Mesures nouvelles	Total	Services votés	Mesures nouvelles	Total	Services votés	Mesures nouvelles	Total	Services votés	Mesures nouvelles	Total
Dinars	Dinars	Dinars	Dinars	Dinars	Dinars	Dinars	Dinars	Dinars	Dinars	Dinars
		248.107.000		248.107.000	425.500.000		425.500.000	782.619.000		782.875.000
								252.201.000		252.201.000
		37.976.000		37.976.000				48.872.000		49.175.000
					107.610.000		107.610.000	107.610.000		107.610.000
		530.443.000		531.793.000	533.110.000		533.110.000	2.542.077.000		2.561.000.000

GESTION 1989
BUDGET EN CAPITAL DE L'ETAT : DEPENSES D'EQUIPEMENT
CREDITS D'ENGAGEMENT ET DE PAIEMENT
TABEAU "J"

N° des Chap	Designation des chapitres	1ère partie		2ème partie		3ème partie		Total des crédits	
		investissements directs	Crédits d'engagement	opérations financières	Crédits d'engagement	principal de la dette publique	Crédits d'engagement	Crédits d'engagement	Crédits de paiement
		Dinars	Dinars	Dinars	Dinars	Dinars	Dinars	Dinars	Dinars
1	Chambre des députés.....								
2	Présidence de la République.....								
3	Premier Ministère.....								
4	Ministère de la Justice.....								
5	Ministère des Affaires Etrangères.....								
6	Ministère de la Défense Nationale.....								
7	Ministère de l'Intérieur.....								
8	Ministère du Plan et des finances : Plan.....								
9	Ministère du Plan et des finances : Finances.....			Rien	Rien		547.046.000	548.580.000	
10	Ministère de l'Economie Nationale : Ind. et Com.			25.675.000	25.675.000		25.715.000	25.715.000	
11	Ministère de l'Economie Nationale : Mines et Energie			54.159.000	54.159.000		56.074.000	55.797.000	
12	Ministère de l'Équipement et de l'Habitat.....			25.970.000	25.970.000		26.553.000	26.353.000	
13	Ministère du Transport.....								
14	Ministère du Tourisme et de l'Artisanat.....								
15	Ministère de la Culture et de l'Information : Culture								
16	Ministère de l'Education et de l'enseignement Sup.								
17	Ministère de l'Education, de l'enseignement Sup. et de la Recherche Scientifique : Enseignement Sup.								
18	Ministère de la Santé Publique.....								
19	Ministère de l'Agriculture.....								
20	Ministère des Communications :								
21	Section I : Télédiffusion.....								
22	Ministère des affaires Sociales.....			3.162.000	3.162.000		6.100.000	4.528.000	
23	Ministère de la Culture et de l'Information :								
24	Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance.....			15.128.000	15.128.000		43.618.000	30.163.000	
	Depenses Imprévues.....								
	TOTAL DU BUDGET DE L'ETAT			242.000.000	242.000.000		1.287.000.000	1.225.000.000	

Le reste sans modification

GESTION 1989
TITRE II - SECTION I
RECETTES EN CAPITAL DE L'ETAT
TABLEAU "H"

NUMEROS DES CHAPITRES	D E S I G N A T I O N	MONTANT
	CHAPITRE -I-	
	Contribution du budget ordinaire	
I	Contribution du budget ordinaire pour la couverture des dépenses en capital de l'Etat.....	424.000.000
	CHAPITRE -II-	
	Ressources d'emprunts intérieurs	
II	Ressources d'emprunts intérieurs affectées à la couver- ture des dépenses en capital de l'Etat.....	391.000.000
	CHAPITRE -III-	
	Ressources d'emprunts et dons extérieurs	
III	Aides extérieures affectées à la couverture des dépenses en capital de l'Etat.....	355.000.000
	CHAPITRE -IV-	
	Remboursement des prêts et avances	
IV	Ressources provenant de remboursement des prêts et avances pour la couverture des dépenses en capital de l'Etat.....	55.000.000
	T O T A L.....	1.225.000.000

GESTION 1989
Tableau "L"
Fonds spéciaux du trésor

DESIGNATION DES COMPTES	Montant des évaluations			
	Subvention du budget (1)	Recettes propres (y compris le solde) (2)	Total des recettes (1+3)=3 (3)	Dépenses (4)
Premier Ministère				
Compte d'emploi des frais de contrôle financier, des jetons de présence et tantièmes revenant à l'Etat.....	—	300.000	300.000	300.000
Ministère de la Défense Nationale				
Fonds du service national.....	900.000	8.100.000	9.000.000	9.000.000
Ministère de l'Intérieur				
Fonds commun des collectivités publiques locales.....	75.000.000	3.300.000	78.300.000	78.300.000
Ministère de l'Economie Nationale				
Caisse générale de compensation.....	231.000.000	147.000.000	378.000.000	378.000.000
Fonds de promotion des exportations.....	12.000.000	—	12.000.000	12.000.000
Ministère du Plan et des Finances				
Fonds de la coopération et de la mutualité.....	—	900.000	900.000	900.000
Fonds de la garantie automobile.....	300.000	100.000	400.000	400.000
Fonds d'amortissement de la garantie de bonne fin donnée par le trésor.....	—	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Fonds de péréquation de changes et des taux d'intérêt.....	—	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Fonds d'exercice du droit de préemption.....	—	60.000	60.000	60.000
Fonds de promotion du logement pour les salariés.....	—	49.200.000	49.200.000	49.200.000
Compte du cautionnement mutuel des comptables publics.....	—	100.000	100.000	100.000
Fonds de restructuration du capital des entreprises publiques.....	—	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat				
Fonds national d'amélioration de l'habitat.....	1.500.000	2.500.000	4.000.000	4.000.000
Ministère de Transport				
Caisse de compensation et de soutien des transports routiers.....	32.500.000	—	32.500.000	32.500.000
Ministère de l'Agriculture				
Fonds spécial de promotion agricole.....	—	100.000	100.000	100.000
Fonds de stabilisation des prix des produits avicoles.....	500.000	200.000	700.000	700.000
Fonds de stabilisation des prix des légumes et des fruits.....	—	900.000	900.000	900.000
Ministère des Affaires Sociales				
Compte national de solidarité sociale.....	3.000.000	3.200.000	6.200.000	6.200.000
Fonds des accidents de travail.....	1.400.000	300.000	1.700.000	1.700.000
Ministère de la Jeunesse et de l'enfance				
Fonds national pour la promotion des sports et de la jeunesse.....	900.000	1.560.000	2.460.000	2.460.000
TOTAL	359.000.000	300.620.000	659.620.000	659.620.000

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du Premier ministre du 18 octobre 1989 portant délégation de signature;

Le Premier ministre;

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 83-67 du 21 juillet 1983;

Vu la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972 portant loi de finances pour la gestion 1973 et notamment son article 18;

Vu le décret n° 89-1512 du 27 septembre 1989 portant nomination du premier ministre;

Vu le décret n° 88-237 du 16 février 1988 portant nomination de Monsieur Hamed Abed en qualité de premier président du tribunal administratif à compter du 1er mars 1988;

Arrête :

Article premier. — En application des dispositions de l'article 18 de la loi sus-visée n° 72-87 du 27 décembre 1972, Monsieur Hamed Abed premier président du tribunal administratif est habilité à signer par délégation du premier ministre, tous les actes concernant l'ordonnancement des recettes et des dépenses de la section I relative au tribunal administratif du budget du conseil d'Etat.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 27 septembre 1989 et sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 18 octobre 1989.

Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du Premier ministre du 18 octobre 1989 portant délégation de signature;

Le Premier ministre;

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 83-67 du 21 juillet 1983;

Vu la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972 portant loi de finances pour la gestion 1973 et notamment son article 18;

Vu le décret n° 89-1512 du 27 septembre 1989 portant nomination du premier ministre;

Vu le décret n° 73-603 du 25 novembre 1973 portant nomination de Monsieur Ali Attia en qualité de secrétaire général du tribunal administratif;

Arrête :

Article premier. — En application des dispositions de l'article 18 de la loi sus-visée n° 72-87 du 27 décembre 1972, Monsieur Ali Attia secrétaire général du tribunal administratif est habilité à signer par délégation du premier ministre, tous les actes concernant l'ordonnancement des recettes et des dépenses de la section I relative au tribunal administratif du budget du conseil d'Etat.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 27 septembre 1989 et sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 18 octobre 1989.

Le Premier ministre
HAMED KAROUI

MINISTRE DE LA JUSTICE

IMMATRICULATIONS FONCIERES

Arrêté du ministre de la justice du 24 octobre 1989, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice;

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964 relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel que modifié par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 et notamment son article 3 nouveau;

Arrête :

Article unique. — Il sera procédé à compter du 1er décembre 1989 au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis aux imadats de Sbih et Sidi M'Hamed, délégation de Skhira, gouvernorat de Sfax.

Tunis, le 24 octobre 1989.

Le ministre de la justice
MUSTAPHA BOUAZIZ

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de la justice du 24 octobre 1989, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice;

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964 relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel que modifié par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 et notamment son article 3 nouveau;

Arrête :

Article unique. — Il sera procédé à compter du 1er décembre 1989 au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis aux imadats de Saouar, Soughass et Aïn Battoum, délégation d'Ennadhur, gouvernorat de Zaghouan.

Tunis, le 24 octobre 1989.

Le ministre de la justice
MUSTAPHA BOUAZIZ

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de la justice du 24 octobre 1989, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice;

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964 relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel que modifié par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 et notamment son article 3 nouveau;

Arrête :

Article unique. — Il sera procédé à compter du 1er décembre 1989 au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis aux imadats de Médénine-Est et Hassi Médénine, délégation de Médénine, gouvernement de Médénine.

Tunis, le 24 octobre 1989.

Le ministre de la justice
MUSTAPHA BOUAZIZ

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de la justice du 28 octobre 1989 portant délégation de signature;

Le ministre de la justice;

Vu le décret n° 74-1063 du 28 novembre 1974 portant organisation du ministère de la justice ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 89-1514 du 28 septembre 1989 portant nomination de Monsieur Mustapha Bouaziz ministre de la justice;

Vu le décret n° 88-59 du 18 janvier 1988, chargeant Monsieur Ahmed Taoufik Ben Abderrazak Khéfacha des fonctions de sous-directeur des affaires administratives au ministère de la justice;

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ahmed Taoufik Ben Abderrazak Khéfacha sous-directeur des affaires administratives au ministère de la justice est habilité à signer par délégation du ministre de la justice, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 28 octobre 1989.

Le ministre de la justice
MUSTAPHA BOUAZIZ

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

HUISSIERS-NOTAIRES

Par arrêté du ministre de la justice du 24 octobre 1989 :

Les huissiers-notaires dont les noms suivent sont mutés comme suit :

Messieurs :

Ali El Hajji, huissier-notaire au Bardo à Jendouba, circonscription du tribunal de première instance de Djendouba.

Oussama Chebbi, huissier-notaire à Tunis à Ariana, circonscription du tribunal de première instance de l'Ariana.

Mohamed Lahbib Belaïd, huissier-notaire à Msaken à Jammel, circonscription du tribunal de première instance de Monastir.

Abdel-Krim Essaïdi, huissier-notaire à Tunis à Ariana, circonscription du tribunal de première instance de l'Ariana.

Ridha Karaâ, huissier-notaire au Bardo à Tunis, circonscription du tribunal de première instance de Tunis.

Mohamed Hatem Ben Chaâbane, huissier-notaire au Bardo à l'Ariana, circonscription du tribunal de première instance de l'Ariana.

Mohamed Ben Abdesslem Ben Saoud, huissier-notaire à Hammamet à Menzel Temime, circonscription du tribunal de première instance de Grombalia.

Imed Haouayej, huissier-notaire au Bardo, à Tunis, circonscription du tribunal de première instance de Tunis.

Mohamed Ghazi Ben Mezzi, huissier-notaire à Radès à Tunis, circonscription du tribunal de première instance de Tunis.

Tarek Ben Sassi, huissier-notaire à Radès à Tunis, circonscription du tribunal de première instance de Tunis.

Kamel Ennoui, huissier-notaire à Ben Arous à Tunis, circonscription du tribunal de première instance de Tunis.

Khemais Rtibi, huissier-notaire à Tunis à l'Ariana, circonscription du tribunal de première instance de l'Ariana.

Hatem Ben Daher, huissier-notaire à Tunis à l'Ariana, circonscription du tribunal de première instance de l'Ariana.

Naïma Arkez, huissier-notaire au Bardo à Ben Arous, circonscription du tribunal de première instance de Ben Arous.

NOTAIRES

Par arrêté du ministre de la justice du 24 octobre 1989 :

Les notaires dont les noms suivent sont mutés comme suit :

Messieurs :

Ali Zinoubi, notaire à Ben Arous à Sidi Bouzid, circonscription du tribunal de première instance de Sidi Bouzid.

Amara Ben Mohamed Bader, notaire à Hammam-Lif à Tunis, circonscription du tribunal de première instance de Tunis.

Hassen Touati, notaire à Douz à Guebelli, circonscription du tribunal de première instance de Guebelli.

Amor Labidi, notaire à Ezzahra à Radès, circonscription du tribunal de première instance de Ben Arous.

Mohamed Sghaier Chebbi, notaire à l'Ariana à Tunis, circonscription du tribunal de première instance de Tunis.

Rabeh Hili, notaire à l'Ariana à Tunis, circonscription du tribunal de première instance de Tunis.

Mohamed Ben Mohamed Ben Brahim, notaire à Tunis à l'Ariana, circonscription du tribunal de première instance de l'Ariana.

Ali Ben Mohamed Gasmi, notaire à Tunis à l'Ariana, circonscription du tribunal de première instance de l'Ariana.

Abderrahmane Khabthani, notaire à Tunis à l'Ariana, circonscription du tribunal de première instance de l'Ariana.

Mohamed Ben Belgacem Ghazouani, notaire à Tunis à l'Ariana, circonscription du tribunal de première instance de l'Ariana.

Taïeb Khiari, notaire à Tunis à l'Ariana, circonscription du tribunal de première instance de l'Ariana.

Abdelkader Ben Mohamed Laâziz, notaire à Tunis à l'Ariana, circonscription du tribunal de première instance de l'Ariana.

ACCORD

Décret n° 89-1645 du 10 octobre 1989, portant publication de l'Accord entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement du royaume d'Espagne relatif aux transports routiers internationaux.

La Président de la République;

Vu la loi n° 88-30 du 25 avril 1988, relative à la ratification de l'Accord conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement du royaume d'Espagne dans le domaine des transports internationaux routiers;

Sur proposition du ministre des affaires étrangères;

Vu l'avis du ministre du transport;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — Est publié au Journal Officiel de la République tunisienne, en annexe au présent décret, l'Accord conclu à Tunis le 19 février 1987 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement du Royaume d'Espagne, et relatif aux transports internationaux routiers.

Art. 2. — Les ministres des affaires étrangères et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 10 octobre 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

**Accord entre le gouvernement
de la République tunisienne
et le gouvernement d'Espagne**

Le gouvernement de la République tunisienne
et le gouvernement d'Espagne

Désireux de faciliter les transports internationaux par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu'en transit par leurs territoires, sont convenus de ce qui suit :

CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Les dispositions du présent accord sont applicables aux transports de personnes et de marchandises par route effectués par des transports de l'une des deux Parties contractantes au moyen de véhicules leur appartenant ou affrétés par eux à partir d'un point du territoire de l'une des deux Parties contractantes à l'exception des transports objet de l'article 6 ci-dessous.

En tout état de cause, les véhicules devront être immatriculés dans l'une ou l'autre des Parties contractantes.

Dans le cadre du présent accord, le terme «véhicule», désigne tout véhicule routier à propulsion mécanique destiné ou adapté soit au transport de voyageurs, soit au transport de marchandises ainsi que les remorques ou semi-remorques pouvant y être attelées qu'elles soient importées avec le véhicule à propulsion mécanique ou séparément.

TRANSPORT DE PERSONNES

Article 2

Les services réguliers de ligne entre les deux Pays sont soumis à autorisation des deux Parties contractantes. Les demandes d'autorisation de ce genre seront traitées conformément à une procédure établie d'un commun accord par les autorités compétentes des deux parties contractantes.

Article 3

Les transports de personnes autres que des services réguliers de ligne, effectués par les transporteurs de l'une des deux Parties contractantes au moyen des véhicules immatriculés dans le territoire de cette Partie contractante, à destination ou en provenance de l'autre Partie contractante, sont soumis à l'autorisation préalable de l'autorité compétente de la dernière Partie contractante, à l'exception des transports suivants :

a) le transport par des véhicules de moins de neuf places assises y compris le conducteur.

b) le transport des mêmes personnes par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d'arrivée sont situés dans le pays d'immatriculation du véhicule, aucune personne n'étant prise en charge ou déposée le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuits à portes fermées).

c) le transport d'un groupe de personnes d'un endroit situé dans le pays d'immatriculation du véhicule à un endroit situé dans le territoire de l'autre Partie contractante, le véhicule quittant à vide le territoire de celle-ci.

Les véhicules effectuant les transports visés aux paragraphes b) et c), devront être munis d'un document de contrôle qui sera défini, d'un commun accord, par les Parties contractantes.

TRANSPORT DE MARCHANDISES

Article 4

Les transports de marchandises, entre les deux pays, ainsi qu'en transit par leur territoire sont soumis au régime du contingentement. Un contingent annuel d'autorisations égal et réciproque sera attribué à chacun des deux pays.

Les modalités d'application, le modèle ainsi que le nombre d'autorisations revenant aux transporteurs de chacun des deux pays seront fixés d'un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties contractantes.

Les autorisations seront délivrées par les autorités compétentes du pays du transporteur, au nom des autorités compétentes de l'autre Partie contractante.

Article 5

Les transports mentionnés ci-dessous ne seront pas soumis au régime de l'autorisation préalable.

— les transports occasionnels de marchandises à destination ou en provenance des aéroports, en cas de déviation des services;

— les transports de bagages par remorques adjointes aux véhicules destinés aux transports de voyageurs;

— les transports postaux;

— les transports de véhicules endommagés ou à dépanner;

— les transports d'ordures et d'immondices;

— les transports de cadavres d'animaux pour l'équarrissage;

— les transports d'abeilles et d'alevins;

— les transports funéraires;

— les transports d'animaux vivants au moyen de véhicules spécialisés.

Par véhicules spécialisés pour le transport d'animaux vivants, on entend les véhicules construits ou aménagés spécialement d'une façon permanente pour assurer le transport d'animaux vivants et admis comme tels par les autorités compétentes des Parties contractantes.

— les transports de pièces de rechange et de produits destinés au dépannage des navires de mer et des avions;

— les transports d'articles nécessaires aux soins médicaux en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles;

— les transports effectués au moyen de véhicules dont le poids total autorisé ne dépasse pas 3,5 tonnes;

— le déplacement à vide d'un véhicule affecté au transport de marchandises et destiné à remplacer un véhicule tombé hors d'usage à l'étranger ainsi que la poursuite, par le véhicule de dépannage du transport sous le couvert de l'autorisation délivrée pour le véhicule tombé hors d'usage;

— les transports d'objets et d'œuvres d'art destinés aux expositions, aux foires ou à des fins commerciales;

— les transports d'objets et de matériel destinés exclusivement à la publicité et à l'information;

— les transports de matériel, d'accessoires et d'animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques ou à la télévision.

Les transports mentionnés ci-dessous seront soumis au régime de l'autorisation mais considérés hors-contingent :

— les transports de marchandises de dimensions ou de poids exceptionnels, à condition que le transporteur ait obtenu les autorisations spéciales nécessaires conformément aux réglementations nationales en matière de circulation routière;

— les déménagements par des entreprises spécialement équipées à cet effet, en personnel et en matériel.

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 6

Les transporteurs de l'une des Parties contractantes ne sont pas autorisés à effectuer des transports entre le territoire de l'autre Partie contractante et le territoire d'un pays tiers sauf autorisation spéciale délivrée par l'autre Partie contractante.

Article 7

Aucune disposition du présent accord ne donne le droit à un transporteur d'une Partie contractante de changer des personnes ou des marchandises à l'intérieur du territoire de l'autre Partie contractante pour les déposer à l'intérieur du même territoire.

Article 8

Si les poids ou les dimensions des véhicules dépassent les limites admises sur le territoire de l'autre Partie contractante, les véhicules doivent être munis d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente de cette Partie contractante.

Article 9

Les entreprises effectuant des transports prévus par le présent accord acquittent, pour les transports effectués sur le territoire de l'autre Partie, les impôts et taxes en vigueur sur ce territoire, dans les conditions suivantes :

Les véhicules qui sont immatriculés sur le territoire de l'une des deux Parties contractantes, en propriété ou affrétés par ses transporteurs, et qui sont importés temporairement au cours de transports internationaux de voyageurs ou de marchandises sur le territoire de l'autre Partie contractante seront exemptés des impôts et taxes relatifs à la possession et à la circulation des véhicules sur le territoire de cette dernière Partie contractante, ainsi que de tous les impôts spéciaux frappant les transports routiers de voyageurs et de marchandises à l'exception des impôts et taxes de consommation.

Les carburants contenus dans les réservoirs des véhicules prévus par le fabricant seront exemptés de tous impôt, droit et taxe.

Les pièces de rechange importées temporairement sur le territoire de l'autre Partie contractante, destinées au dépannage de véhicules effectuant des transports dans le cadre du présent accord, selon les règlements douaniers seront admises en franchise des droits de douane et de tous les autres impôts et taxes d'importation.

Les pièces de rechange remplacées doivent être réexportées ou détruites sous le contrôle des agents douaniers compétents de l'autre Partie contractante.

Article 10

Chaque Partie contractante garantit à l'autre Partie contractante le transfert du solde entre les recettes et les dépenses découlant des opérations réalisées dans le cadre de cet accord conformément à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays.

Article 11

Les autorisations ou les documents de contrôle prévus par les dispositions du présent accord doivent se trouver à bord du véhicule et être présentés à tout réquisition des agents chargés du contrôle.

Article 12

Les transporteurs et les conducteurs des véhicules d'une Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions légales et réglementaires sur la circulation et les transports routiers, ainsi que sur la durée du travail et la durée maximum de conduite en vigueur sur le territoire de l'autre Partie contractante, lorsqu'ils circulent sur ce territoire.

Article 13

1) les autorités compétentes des Parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent accord.

2) tout transporteur de l'une des deux Parties contractantes qui, sur le territoire de l'autre Partie contractante, commet des infractions aux dispositions du présent accord, peut faire l'objet, sur demande de l'autorité compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'infraction a eu lieu, de l'une des mesures qui suivent, à prendre par l'autorité compétente de l'autre Partie contractante :

a) Avertissement;

b) suppression, à titre temporaire, partiel ou total, du droit d'effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l'infraction a été commise.

3) l'autorité qui a pris une telle mesure en informe l'autorité compétente de l'autre Partie Contractante.

Article 14

Pour permettre la bonne exécution des dispositions du présent accord les Parties contractantes instituent une commission mixte. Ladite commission se réunit à la demande de l'une des Parties, alternativement sur le territoire de chacune d'elles.

Article 15

Les autorités compétentes des Parties contractantes chargées de l'exécution du présent accord sont :

Pour l'Espagne : La Direction Générale des Transports Terrestres du ministère des transports, du tourisme et des communications.

Pour la République tunisienne : La Direction Générale des Transports Terrestres du ministère des transports et des communications.

Article 16

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur aussitôt que les deux Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification conformément aux modalités constitutionnelles qui leur sont propres.

Cet accord est conclu pour une durée d'un an; il sera prorogé par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes, six mois avant l'expiration de la période en cours.

Fait à Tunis, le 19 février 1987 en double exemplaire, en langue arabe, espagnole et française, chaque texte faisant également foi; en cas de différend, le texte français prévaudra.

*Pour le gouvernement
de la République tunisienne*

*Pour le gouvernement
d'Espagne*

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Situation générale décadaire au 10 septembre 1989

actif

Encaisse-or	3.770.811,473
Souscriptions aux organismes internationaux	7.811.842,518
Avoirs en droits de tirage spéciaux	1.318.465,418
Avoirs en devises	864.041.560,706
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés	140.966.100,459
Compte courant postal	3.160.193,228
Effets escomptés	890.741.031,987
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	13.368.705,896
Effets à l'encaissement	18.588.495,050
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	4.946.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	4.915.237,421
Immobilisations	19.506.213,573
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	271.329.431,010
Débiteurs divers	3.603.355,967
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	293.650.592,019
	2.571.772.036,725

passif

Billets et monnaies en circulation	896.832.027,374
Comptes courants des banques et des établissements financiers	60.178.209,372
Interventions sur le marché monétaire	215.624.727,676
Comptes du gouvernement	176.157.832,790
Allocation de droits de tirage spéciaux	19.775.332,500
Fonds national de garantie	26.174.902,327
Autres engagements à vue et à terme	509.523.055,344
Déposants d'effets à l'encaissement	18.588.495,050
Comptes de coopération économique	142.680.061,660
Provisions	15.072.385,140
Réserve spéciale	15.747.452,981
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	271.329.431,010
Créditeurs divers	62.463,275
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	195.025.660,226
	2.571.772.036,725

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,

ISMAIL KHELIL

Abonnement au Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Année 1990



Tarif d'abonnement en dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale		TRADUCTION française		EDITION ORIGINALE et sa traduction	
	Voie normale	Par avion	Voie normale	Par avion	Voie normale	Par avion
Tunisie	20,000	—	25,000	—	35,000	—
Maghreb Arabe	20,000	43,000	25,000	48,500	35,000	59,000
Afrique et Europe	30,000	48,500	35,000	54,000	45,000	65,000
Amérique et Asie	30,000	74,000	35,000	81,500	45,000	140,500

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale
0,380 dinar

Traduction française
0,500 dinar

Abonnement

Contacter le siège de l'Imprimerie Officielle avenue Farhat Hached, Radès — Tél. : 299.224 / 299.914
ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- **Tunis** : 1 rue Hannon tél. : 349.637 .
- **Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat tél. : (03)25.495
- **Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda km 0,5 Tél. : (04)36.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par virement bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis
S.T.B. : Tunis 57608/8
B.N.T. : Tunis 006 046 /w
U.I.B. : Agence A 35 00 70 100/4

Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7
S.T.B. : (Mégrine) 045 225 206/9
B.I.A.T. (Mégrine) 52 30 00002/8
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8